

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและศาลปกครองในระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย

รายงานฉบับนี้มุ่งอธิบายและวิเคราะห์โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบทบาทเชิงระบบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งห้าองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งศาลปกครองในฐานะสถาบันตุลาการเฉพาะด้านกฎหมายปกครอง ภายใต้บริบทรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งออกแบบให้เป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และองค์กรของรัฐอื่นที่ใช้อำนาจปกครอง.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) องค์กรอิสระเหล่านี้ถูกจัดวางให้มีฐานะเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” มีที่มาและอำนาจหน้าที่ถูกระบุโดยตรงในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะและรัฐสภาผ่านกลไกรายงานประจำปีและการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) ศาลปกครองแม้มิได้ถูกจัดอยู่ในหมวด “องค์กรอิสระ” แต่เป็นศาลยุติธรรมพิเศษตามรัฐธรรมนูญที่มีการกึ่งเฉพาะในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเสริมสร้างหลักนิติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการใช้อำนาจทางปกครองโดยมิชอบ.[ศาลปกครอง The Administrative Court](admincourt.go.th)[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง](admincourt.go.th)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) รายงานจะเริ่มจากการอธิบายพัฒนาการทางรัฐธรรมนูญของแนวคิดองค์กรอิสระและศาลปกครอง จากนั้นจึงลงลึกในโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นกลไกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้กับระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงข้อถกเถียงเชิงวิชาการและปัญหาเชิงปฏิบัติที่สะท้อนทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของการใช้กลไกองค์กรอิสระในการธำรงระบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแบบไทยร่วมสมัย.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทย...](so04.tci-thaijo.org)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

1. บทนำ: องค์กรอิสระ ศาลปกครอง และหลักนิติธรรมในรัฐธรรมนูญไทย

แนวคิดเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและศาลปกครองในประเทศไทยเกิดขึ้นจากความพยายามปฏิรูประบบการเมืองและระบบราชการเพื่อลดปัญหาการรวมศูนย์อำนาจ การทุจริต และการใช้อำนาจโดยมิชอบของฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมือง.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) ก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ระบบถ่วงดุลอำนาจอาศัยกลไกสามฝ่ายหลักคือ นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งในทางปฏิบัติมักไม่เพียงพอต่อการรับมือกับรูปแบบการใช้อำนาจรัฐที่ซับซ้อนขึ้น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีระบบอุปถัมภ์และเครือข่ายผลประโยชน์ฝังรากลึก.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)

public-law.net][องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจึงนำแนวคิดองค์การอิสระจากต่างประเทศ

โดยเฉพาะประเทศที่เผชิญปัญหาการเปลี่ยนผ่านจากระบบอำนาจนิยมสู่ประชาธิปไตย เช่น ฟิลิปปินส์ และจากระบบ Ombudsman แบบสแกนดิเนเวีย มาปรับใช้ในบริบทไทย โดยมุ่งหมายให้เป็น “กลไกตรวจสอบเฉพาะด้าน”

ที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นวิชาชีพสูงกว่ากลไกทั่วไปของรัฐสภาและราชการประจำ.[องค์การอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไ...](so04.tci-thaijo.org)

ในทำนองเดียวกัน

แนวคิดเรื่องศาลปกครองก็เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการใช้อำนาจทางปกครอง โดยก่อนปี 2540 ประชาชนไทยต้องใช้ช่องทางศาลยุติธรรมทั่วไปในการโต้แย้งการใช้อำนาจทางปกครอง

ซึ่งมีกติกาและวิธีพิจารณาที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของข้อพิพาททางปกครอง เช่น

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือการเยียวยาความเสียหายจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) การจัดตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญปี 2540

และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

จึงถือเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและหลักนิติธรรมในมิติความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ.[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา...](admincourt.go.th)

)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แนวคิดองค์การอิสระได้รับการปรับโครงสร้างและจัดหมวดหมู่ในหมวดที่ 12 “องค์กรอิสระ” กำหนดให้มืองค์กรอิสระจำนวนห้าองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกำหนดหลักการร่วมที่สำคัญ คือ การต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต

เที่ยงธรรม และไม่อยู่ภายใต้อาณัติหรือการควบคุมขององค์กรใด

เพื่อรักษาความเป็นอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ.[องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)

)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) นอกจากนี้

รัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้มืองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระเป็นพิเศษในบางด้าน เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในเรื่องการจัดการคลื่นความถี่ แม้จะไม่ถูกนับรวมในหมวด

“องค์กรอิสระ”

แต่ก็สะท้อนแนวโน้มการใช้กลไกองค์กรอิสระเฉพาะด้านที่เพิ่มขึ้น.[องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)

)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไ...](so04.tci-thaijo.org)

การทำความเข้าใจโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระและศาลปกครองจึงไม่อาจแยกขาดจากการทำความเข้าใจโครงสร้างอำนาจรัฐโดยรวมและหลักนิติธรรมในระบบรัฐธรรมนูญไทย กล่าวคือ

องค์กรเหล่านี้ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นกลไกเสริมการถ่วงดุลอำนาจที่มีอยู่เดิม

มิใช่เพื่อทดแทนฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการ แต่เพื่อเพิ่มความลึกและความเฉพาะด้านในการตรวจสอบ

โดยเฉพาะในประเด็นความเป็นธรรมในการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง ความโปร่งใสทางการคลัง การป้องกันการทุจริต

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐ.[องค์การอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไ...](so04.tci-thaijo.org) ในเวลาเดียวกัน

การมีองค์กรอิสระหลายองค์กรและศาลพิเศษอย่างศาลปกครองก็ทำให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีโครงสร้างและกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนขึ้น

ซึ่งสร้างทั้งโอกาสในการยกระดับมาตรฐานการบริหารและปัญหาการซ้อนทับของอำนาจหน้าที่และความขัดแย้งทางสถาบันในบางกรณี.[องค์การอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

2.

พัฒนาการทางรัฐธรรมนูญและฐานะทางกฎหมายขององค์กรอิสระและศาลปกครอง

2.1 จากรัฐธรรมนูญปี 2540 สู่ 2550: การก่อรูปขององค์กรอิสระและศาลปกครอง

จุดเริ่มต้นสำคัญขององค์กรอิสระในระบบรัฐธรรมนูญไทยคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”

โดยผู้ร่างมีเป้าหมายชัดเจนในการเพิ่มกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมือง เพื่อรับมือกับปัญหาการทุจริตเชิงโครงสร้างและการใช้อำนาจในทางมิชอบ.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จัดตั้งองค์กรอิสระและหน่วยงานที่มีอำนาจพิเศษหลายแห่ง เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา โดยมีเจตนารมณ์ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบสอดประสานกันเป็นระบบ.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

กลไกการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่การกลั่นกรองผู้จะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม และมีอำนาจวินิจฉัยกรณีทุจริตเลือกตั้ง.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) เมื่อบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งแล้ว คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสด้านทรัพย์สิน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่ดูแลปัญหาการละเมิดสิทธิและความเดือดร้อนของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐ.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) [บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไ...](so04.tci-thaijo.org) ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทำหน้าที่เป็นกลไกตุลาการเฉพาะด้านที่เข้ามารองรับกระบวนการตรวจสอบในชั้นสุดท้าย.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) [หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

แม้โครงสร้างดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ แต่การปฏิบัติจริงกลับเผชิญทั้งความสำเร็จและข้อวิจารณ์อย่างมากมาย บทความวิชาการจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นปัญหาความทะเยอทะยานขององค์กรบางแห่ง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขยายโครงสร้างจนใหญ่โต มีทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด แต่กลับถูกตั้งคำถามด้านประสิทธิภาพและความเป็นกลาง.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ถูกวิจารณ์ว่าทำหน้าที่เสมือน “นายไปรษณีย์” ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดมากกว่าจะใช้อำนาจเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา โจทย์ใหญ่เหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้มีการทบทวนโครงสร้างและสถานะขององค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญฉบับถัดมา.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไ...](so04.tci-thaijo.org)

2.2 รัฐธรรมนูญปี 2550 และแนวคิด “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”

เพื่อแก้ไขความไม่ชัดเจนด้านฐานะทางกฎหมายขององค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญปี 2540 และเพื่อจัดระเบียบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญปี 2550 จึงกำหนดหมวด “องค์กรอิสระ” ขึ้นโดยเฉพาะ และใช้คำใหม่ว่า

“องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” เพื่อครอบคลุมทั้งองค์กรอิสระและองค์กรอื่นที่แม้รัฐธรรมนูญจะไม่เรียกตรงๆ
ว่าเป็นองค์กรอิสระ
แต่มีลักษณะเป็นองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) รัฐธรรมนูญปี 2550
แบ่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่ม
“องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ” ได้แก่ องค์การอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยทั้งสองกลุ่มถือเป็นองค์กรอิสระทั้งสิ้น.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 58-62/2543 ได้ให้ความหมายของ “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”
ว่าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง
ซึ่งช่วยยืนยันฐานะทางรัฐธรรมนูญขององค์กรเหล่านี้ว่ามีหน่วยงานบริหารทั่วไปที่จัดตั้งโดยกฎหมายลำดับรอง.[องค์กรอิ
สรระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th) อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญปี 2550
ยังเผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายประการ เช่น ข้อกล่าวหาว่าองค์กรอิสระบางองค์กรมีบทบาททางการเมืองมากเกินไป
หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมือง
ทั้งในประเด็นการวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้งและการทุจริตของนักการเมืองระดับสูง.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)
ข้อถกเถียงเหล่านี้สะท้อนเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางการเมืองที่นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน.

2.3 รัฐธรรมนูญปี 2560: การจัดระเบียบใหม่ขององค์กรอิสระ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังคงให้ความสำคัญกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แต่ได้ปรับโครงสร้างการจัดหมวดหมู่และสถานะบางประการ โดยกำหนดหมวด 12 “องค์กรอิสระ” มาตรา 215 ถึง 247
แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่และบทเฉพาะของแต่ละองค์กร.[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)
ในหมวดดังกล่าว รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีองค์กรอิสระจำนวนห้าจริง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 222-227)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (มาตรา 228-231) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (มาตรา 232-237)
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 238-245) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา
246-247).[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ -
๒๔๗)](drthawip.com)

มาตรา 215-221 วางหลักการร่วมกับคุณสมบัติ การสรรหา ความเป็นอิสระ การพ้นจากตำแหน่ง
และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการองค์กรอิสระ โดยเน้นว่าผู้ดำรงตำแหน่งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความเป็นกลางทางการเมือง
และต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่อาจขัดกันแห่งผลประโยชน์.[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ
(มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)

บทบัญญัติเหล่านี้สะท้อนความพยายามของผู้ร่างรัฐธรรมนูญในการตอบสนองต่อข้อวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตโดยเฉพาะประเด็น
ความเป็นกลางทางการเมืองและความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระ.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)
[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญปี 2560
ยังบัญญัติให้มีกลไกตรวจสอบองค์กรอิสระกันเองในระดับหนึ่ง เช่น
การที่การถอดถอนกรรมการองค์กรอิสระต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรอื่น เช่น ศาลหรือสภานิติบัญญัติ
ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยการถอดถอนและการตรวจสอบจริยธรรม.[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ -
๒๔๗)](drthawip.com)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ระบุให้มี “องค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่”
โดยเฉพาะในมาตรา 60 วรรคสาม และมาตรา 274 ซึ่งนำไปสู่การยืนยันสถานะของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ว่าเป็นองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ แม้จะไม่ถูกระบุอยู่ในหมวด 12

แต่ก็สะท้อนการใช้รูปแบบองค์กรอิสระในด้านกำกับดูแลกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th) การมีทั้งองค์กรอิสระในหมวด 12 และองค์กรอิสระประเภทอื่นเช่น กสทช.

ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดองค์กรอิสระได้ฝังตัวในระบบรัฐธรรมนูญไทยอย่างกว้างขวางเกินกว่าขอบเขตของการเมืองเลือกตั้งและการต่อต้านทุจริต.

2.4 ฐานะของศาลปกครองในโครงสร้างรัฐธรรมนูญ

ศาลปกครองถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของ “ศาล” ซึ่งเป็นสถาบันตุลาการตามรัฐธรรมนูญไทย

มิได้ถูกจัดเป็นองค์กรอิสระในหมวด 12 แต่มีฐานะเป็นศาลยุติธรรมพิเศษที่มีเขตอำนาจเฉพาะ over คดีปกครอง.[ศาลปกครอง The Administrative Court](admincourt.go.th)

)[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง...](admincourt.go.th)

)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

ศาลปกครองจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี 2540 และได้รับการสืบทอดสถานะในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมา

โดยมีกฎหมายลำดับรองสำคัญคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ซึ่งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่

และขั้นตอนการพิจารณาคดีปกครองไว้อย่างเป็นระบบ.[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง...](admincourt.go.th)

)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

ในเชิงหลักการ ศาลปกครองเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางหลักนิติธรรมในด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน

โดยมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย

หรือการกระทำละเมิด.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

การมีศาลปกครองทำให้ประชาชนมีช่องทางเฉพาะในการขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ขอให้รัฐปฏิบัติหน้าที่

หรือเรียกค่าเสียหายจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่

ซึ่งแตกต่างจากระบบก่อนมีศาลปกครองที่ประชาชนต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรมทั่วไปโดยอาศัยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นเป็นหลัก.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

ในแง่ความสัมพันธ์กับองค์กรอิสระ

ศาลปกครองมีบทบาทเป็นที่พึ่งทางกฎหมายเมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐ

รวมถึงองค์กรอิสระเองในฐานะหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่ง

โดยคำสั่งหรือการกระทำขององค์กรอิสระที่เข้าลักษณะเป็น “การกระทำทางปกครอง”

สามารถถูกฟ้องร้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) นอกจากนี้

ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีอำนาจเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครอง เมื่อเห็นว่ามิชอบ คำสั่ง

หรือการกระทำของหน่วยงานรัฐที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ซึ่งสะท้อนความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างระหว่างองค์กรอิสระกับศาลปกครองอย่างชัดเจน.[หน้าที่และอำนาจ -

สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)

)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

3. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ในส่วนนี้จะอธิบายโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระทั้งห้า ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทั้งมิติฐานะทางกฎหมาย โครงสร้างภายใน

และภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อันเป็นหัวใจสำคัญของบทบาทองค์กรอิสระในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน.

3.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระที่ถูกจัดให้อยู่ในส่วนที่ 2 ของหมวด 12 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยมาตรา 222-227 กำหนดให้ กกต.

มีหน้าที่จัดและควบคุมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

รวมทั้งดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองตามที่กฎหมายบัญญัติ.[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](<drthawip.com>)[อำนาจหน้าที่ของ กกต. - สำนักงานคณะกรรมการก...](ect.go.th) องค์ประกอบของ กกต.

ตามรัฐธรรมนูญคือกรรมการจำนวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา

โดยใช้กระบวนการสรรหาที่เน้นคุณสมบัติความเป็นกลาง ความซื่อสัตย์สุจริต และความรู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือการบริหาร.[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](<drthawip.com>)[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วย...](ratchakittha.soc.go.th)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

ได้กำหนดรายละเอียดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ กกต.

และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติม.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วย...](ratchakittha.soc.go.th)[สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง](ect.go.th)

มาตรา 27 ของกฎหมายดังกล่าวระบุว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติ

เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียง พร้อมทั้งกำหนดให้ กกต.

มีอำนาจควบคุมดูแลให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

มีความสุจริตเที่ยงธรรมและเรียบร้อย.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วย...](ratchakittha.soc.go.th)

)(อำนาจหน้าที่ของ กกต. - สำนักงานคณะกรรมการก...](ect.go.th) กกต. ยังมีอำนาจออกระเบียบ ข้อกำหนด

และประกาศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -

ว่าด้วย...](ratchakittha.soc.go.th)[อำนาจหน้าที่ของ กกต. - สำนักงานคณะกรรมการก...](ect.go.th)

ในด้านโครงสร้างสำนักงาน มาตรา 51 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

ระบุให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุนิติภาวะและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน

และลูกจ้างของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วย...](ratchakittha.soc.go.th)[สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง](ect.go.th)

โครงสร้างของสำนักงานประกอบด้วยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อรองรับการบริหารจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ.[

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง](ect.go.th)[อำนาจหน้าที่ของ กกต. - สำนักงานคณะกรรมการก...](ect.go.th)

ด้านอำนาจเชิงสืบสวนและวินัย กกต.

มีอำนาจในการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินัยข้าราชการปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

รวมทั้งมีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครและสมาชิกสภาที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วย...](ratchakittha.soc.go.th)[อำนาจหน้าที่ของ กกต. - สำนักงานคณะกรรมการก...](ect.go.th) กกต.

ยังมีอำนาจแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญา หรือฟ้องคดีแพ่งและปกครองต่อผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

พร้อมทั้งเรียกให้ผู้กระทำผิดชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่.[อำนาจหน้าที่ของ กกต. -

สำนักงานคณะกรรมการก...](ect.go.th) ในแง่นี้ กกต. ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานจัดการเลือกตั้งเชิงเทคนิค แต่เป็นองค์กรที่มีอำนาจกึ่งตุลาการในการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในระดับต้น ก่อนที่คดีจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือศาลอื่นที่มีเขตอำนาจตามกฎหมาย.

นอกจากนี้ กกต. ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีการกึ่งในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสันติ.[อำนาจหน้าที่ของ กกต. - สำนักงานคณะกรรมการก...](ect.go.th) บทบาทนี้สะท้อนการมองว่าความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกติกาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองและความรู้ของประชาชนด้วย จึงจำเป็นต้องใช้กลไกองค์กรอิสระในการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานในระยะยาว.

3.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระที่มีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการร่ำรวยผิดปกติและผลประโยชน์ทับซ้อน.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดที่มา อำนาจหน้าที่ และหลักการพื้นฐานของ ป.ป.ช. ในมาตรา 232-237 โดยวางหลักให้ ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และรวดเร็ว มีการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งผลการดำเนินงานต่อสาธารณะในระดับหนึ่ง.[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดรายละเอียดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกระบวนการดำเนินคดีของ ป.ป.ช. โดยระบอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โครงสร้างสำนักงาน และขั้นตอนการสืบสวนไต่สวนข้อกล่าวหาต่างๆ.[พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน...](nacc.go.th) เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้อธิบาย “ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่” ไว้ว่า ป.ป.ช. มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่แบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนปฏิบัติการพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทั่วถึง.[พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน...](nacc.go.th)[วารสารวิชาการ ป.ป.ช.](nacc.go.th) นอกจากนี้ยังมีระบบการมอบหมายและมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.[พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน...](nacc.go.th)

ในเชิงภารกิจ ป.ป.ช.

มีอำนาจตรวจสอบและไต่สวนเมื่อมีข้อกล่าวหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งมีอำนาจเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีอาญา หรือฟ้องเองในบางกรณีที่ยอัยการสูงสุดไม่ดำเนินคดี.[พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน...](nacc.go.th)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) ป.ป.ช. ยังมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติในการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน ซึ่งอาจสะท้อนการทุจริตหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิด.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[วารสารวิชาการ ป.ป.ช.](nacc.go.th)

นอกจากภารกิจเชิงปราบปราม ป.ป.ช.

ยังมีบทบาทเชิงป้องกันและวิชาการผ่านการทำงานวิจัยและวารสารวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่แนวทางเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของประเทศอื่น เช่น ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย.[วารสารวิชาการ ป.ป.ช.](nacc.go.th) บทความในวารสารวิชาการ ป.ป.ช.

ตอนหนึ่งเสนอว่า การป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการเชิงสถาบัน และมาตรการทางสังคม เช่น การสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งสะท้อนบทบาทของ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรอิสระที่ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่การดำเนินคดี แต่ยังต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนวาระสาธารณะด้านความโปร่งใส.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[วารสารวิชาการ ป.ป.ช.](nacc.go.th)

อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช. ก็เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ความน่าเชื่อถือ การเลือกปฏิบัติ และความล่าช้าในการดำเนินคดี โดยมีการตั้งคำถามว่าการออกแบบให้ ป.ป.ช. มีอำนาจกึ่งตุลาการอย่างกว้างขวางนั้น ได้รับการถ่วงดุลและตรวจสอบอย่างเพียงพอหรือไม่.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) อีกทั้งยังมีการวิจารณ์ข้อเสนอให้จัดตั้ง ป.ป.ช. ระดับจังหวัดว่ามีความเสี่ยงต่อการขยายอำนาจขององค์กรจนเกินความจำเป็น และอาจทำให้โครงสร้างการตรวจสอบซับซ้อนและทะเยอทะยานขึ้นโดยไม่จำเป็น.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)

ประเด็นเหล่านี้สะท้อนความท้าทายในการหาสมดุลระหว่างความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านทุจริตกับความคุ้มค่าและความรับผิดชอบขององค์กรอิสระต่อสังคม.

3.3 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารการเงินการคลังของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดสถานะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในมาตรา 238-245 โดยเน้นให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการเงินของรัฐ.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายแม่บทที่กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยกำหนดให้มีตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่วางแผนและดำเนินการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินของหน่วยงานรัฐทุกระดับ.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ...](audit.go.th) โครงสร้างดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบบัญชีเชิงระบบ เพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐานสูงและสอดคล้องกับหลักวิชาชีพบัญชีสากล.

ในด้านอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานทุกประเภทที่ใช้เงินแผ่นดิน รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถเสนอความเห็นต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารการเงินการคลังของรัฐได้.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ...](audit.go.th) เมื่อพบการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือมีความเสียหายต่อรัฐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถชี้มูลความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ชดเชยค่าเสียหายแก่รัฐ และสามารถส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาต่อไป.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ...](audit.go.th)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

บทบาทของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงเป็นทั้งกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้เงินแผ่นดิน

และกลไกทางเทคนิคในการยกระดับมาตรฐานการบริหารการเงินการคลังของรัฐผ่านข้อเสนอแนะเชิงระบบ เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารหนี้สาธารณะ.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบก...](so06.tci-thaijo.org) ในแง่นี้ คงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบบริหารราชการแผ่นดินในทุกๆระดับ เพราะการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินรัฐเป็นหัวใจของการดำเนินนโยบายสาธารณะและบริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐทั้งหมด.

3.4 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่คล้าย Ombudsman ในระบบกฎหมายต่างประเทศ มีบทบาทหลักในการเยียวยาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมของประชาชนที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองของหน่วยงานรัฐ

และการเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ำ.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org) รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ในส่วนที่ 3 ของหมวด 12 (มาตรา 228-231) โดยยืนยันสถานะเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง และมีอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองในกรณีที่เห็นว่ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย.[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)

เว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้สรุปอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 230 ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระโดยไม่จำเป็น.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th) นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)

หากหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป และในกรณีที่การละเมิดสิทธิที่ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการต่อ.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) อำนาจสำคัญอีกประการคือผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเห็นว่าบทบัญญัติกฎหมายใดมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และสามารถเสนอเรื่องต่อศาลปกครองเมื่อเห็นว่ากฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นของหน่วยงานรัฐมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องเรียน ซึ่งสะท้อนบทบาทเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิ.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)

งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ว่า การมีอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองโดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญปี 2540 และฉบับต่อมา ได้เปลี่ยนผู้ตรวจการแผ่นดินจาก “ช่องทางร้องเรียน” ทั่วไปไปสู่การเป็นองค์กรควบคุมฝ่ายปกครองที่มีบทบาทเชิงนโยบายและเชิงโครงสร้างมากขึ้น.[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org) อย่างไรก็ตาม

ในทางปฏิบัติยังมีข้อวิจารณ์ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยมักมีภาพลักษณ์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเชิงรับมากกว่าการขับเคลื่อนเชิงรุก และยังไม่สามารถใช้กลไกมิติมหาชนและกลไกทางการเมืองกดดันฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ารูปแบบ Ombudsman ในบางประเทศ.[องค์การอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทย...](so04.tci-thaijo.org)

3.5 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระที่มีภารกิจเฉพาะด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ทั้งในเชิงการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ การเสนอแนะนโยบายและกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และการเผยแพร่ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน.[องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์การอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) [องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) รัฐธรรมนูญปี 2560 จัดให้ กสม. อยู่ในส่วนที่ 5 ของหมวด 12 มาตรา 246-247 โดยกำหนดให้เป็นองค์กรอิสระที่ต้องจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเผยแพร่ต่อประชาชน.[หมวด ๑๒ องค์การอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) [คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนการสรรหา และอำนาจหน้าที่ของ กสม. โดยกำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการสรรหาอย่างโปร่งใส และต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ](nhrc.or.th) เว็บไซต์ของ กสม. และบทความในคลังความรู้ เช่น บทความในวิกิสถานพระปกเกล้า สรุปว่า กสม. มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า พร้อมเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด รวมทั้งการเยียวยาผู้เสียหายต่อหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง.[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

กสม. ยังต้องจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเป็นประจำ เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้สังคมและผู้กำหนดนโยบายตระหนักถึงปัญหาและแนวโน้มด้านสิทธิมนุษยชน.[หมวด ๑๒ องค์การอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) [คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) อีกทั้งมีหน้าที่เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในมาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศที่ไทยมีพันธกรณี.[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) เมื่อมีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมต่อประเทศไทย กสม. มีหน้าที่ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงโดยไม่ชักช้า.[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

ในด้านกระบวนการทำงาน กสม. ต้องดำเนินการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ล่าช้า และทำงานในลักษณะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม โดยต้องไม่สร้างภาระหรือขั้นตอนมากเกินไป และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ.[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) เมื่อพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. ต้องแจ้งให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน พร้อมเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือแก้ไขให้เหมาะสม.[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

บทบาทของ กสม. จึงมีลักษณะทั้งเชิงตรวจสอบ การให้คำแนะนำด้านนโยบายและกฎหมาย และการสร้างวัฒนธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยสมัยใหม่.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) อย่างไรก็ตาม กสม. ก็เผชิญความท้าทายด้านความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือ ทั้งจากการเมืองภายในประเทศและจากมาตรฐานสากล เช่น ปัญหาการประเมินสถานะตามหลักการปารีส (Paris Principles) ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนโจทย์ขนาดใหญ่ในการทำให้สถาบันสิทธิมนุษยชนของไทยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ.

3.6 ตารางสรุปเปรียบเทียบองค์กรอิสระทั้งห้า

เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระทั้งห้า สามารถสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญในตารางดังต่อไปนี้

องค์กร ฐานทางรัฐธรรมนูญ กฎหมายหลักกำกับ ภารกิจหลัก ประเภทการตรวจสอบเด่น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หมวด 12 ส่วนที่ 2 มาตรา 222-227[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วย...](ratchakitcha.soc.go.th) จัดและควบคุมการเลือกตั้งและประชามติ ดูแลพรรคการเมือง ส่งเสริมประชาธิปไตย[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วย...](ratchakitcha.soc.go.th)[อำนาจหน้าที่ของ กกต. - สำนักงานคณะกรรมการ...](ect.go.th)

ตรวจสอบความสุจริตเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้งและกิจกรรมทางการเมือง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หมวด 12 ส่วนที่ 4 มาตรา 232-237[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561[พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน...](nacc.go.th) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ[พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน...](nacc.go.th)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

ตรวจสอบความสุจริตทางทรัพย์สินและการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมือง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) หมวด 12 ส่วนที่ 5 (มาตรา 238-245)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ...](audit.go.th) ตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ อปท.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ...](audit.go.th)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

ตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของรัฐ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน หมวด 12 ส่วนที่ 3 มาตรา 228-231[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 (ตามข้อมูลจากสำนักงาน)[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org) เเยี่ยวยาความเดือดร้อนจากการใช้อำนาจรัฐ เสนอแนะปรับปรุงกฎหมายและขั้นตอน ตรวจสอบการละเมิดสิทธิบางกรณี[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)

ตรวจสอบความเป็นธรรมและความชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการบริหารราชการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) หมวด 12 ส่วนที่ 6 มาตรา 246-247[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ](nhrc.or.th) ตรวจสอบและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเมินสถานการณ์สิทธิ เสนอแนะมาตรการและกฎหมาย[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ](nhrc.or.th)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) ตรวจสอบและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเชิงโครงสร้างและเชิงกรณี

ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าแม้องค์กรอิสระทั้งห้าจะมีภารกิจต่างกัน

แต่ทั้งหมดถูกออกแบบให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในมิติเฉพาะของตน

โดยมีจุดร่วมคือการเสริมสร้างหลักนิติธรรม ความโปร่งใส

และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

4. ศาลปกครอง: โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบทบาทในระบบการบริหารราชการ

4.1 ที่มาและหลักการของศาลปกครอง

ศาลปกครองเป็นสถาบันตุลาการเฉพาะด้านซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เพื่อรองรับข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานทางปกครอง หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับกันเอง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางปกครองและการกระทำทางปกครองของรัฐ.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดโครงสร้างศาลปกครอง ขั้นตอนการฟ้องคดี และอำนาจในการพิจารณาพิพากษาของศาลทั้งสองชั้น.[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ...](admincourt.go.th)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

ในเชิงหลักนิติธรรม

ศาลปกครองมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการใช้อำนาจทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการวินิจฉัยของศาลต้องสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) บทบาททางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและบทบาทของศาลปกครองชี้ว่า ภารกิจของศาลปกครองมิใช่เพียงตีความกฎหมายตามตัวบท แต่ยังต้องอุดช่องว่างในกฎหมาย ด้วยการสร้างหลักกฎหมายทั่วไปและหลักกฎหมายปกครองที่สอดคล้องกับบริบทของระบบราชการและสังคมไทย.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

การมีศาลปกครองจึงเป็นการสร้างระบบ “ตุลาการปกครอง” แยกจากศาลยุติธรรมทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในหลายประเทศที่มีระบบศาลคู่ (dual court system) เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น โดยให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองอยู่ในมือของศาลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายปกครอง.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) การออกแบบดังกล่าวช่วยให้การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของหน่วยงานรัฐมีความละเอียดอ่อนและสอดคล้องกับธรรมชาติของการบริหารราชการมากขึ้น.

4.2 โครงสร้างของศาลปกครอง: ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด

โครงสร้างศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้น คือ ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด.[โครงสร้างศาลปกครอง | ศาลปกครอง The Admi...](admincourt.go.th)[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจ...](admincourt.go.th)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาค โดยศาลปกครองกลางมีเขตอำนาจครอบคลุมกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบ รวมถึงจังหวัดอื่นที่ยังไม่มีศาลปกครองภูมิภาค ส่วนศาลปกครองในภูมิภาคมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด.[โครงสร้างศาลปกครอง | ศาลปกครอง The Admi...](admincourt.go.th)

ในศาลปกครองชั้นต้น มีตำแหน่งตุลาการ ได้แก่ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น และตุลาการศาลปกครองชั้นต้น โดยองค์คณะพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีตุลาการอย่างน้อยสามคน.[โครงสร้างศาลปกครอง | ศาลปกครอง The Admi...](admincourt.go.th) นอกจากนี้ยังมีตุลาการเจ้าของสำนวนและตุลาการผู้แถลงคดี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองและวิเคราะห์คดีแต่ละคดีอย่างละเอียด.[โครงสร้างศาลปกครอง | ศาลปกครอง The Admi...](admincourt.go.th)

ศาลปกครองสูงสุดเป็นศาลปกครองชั้นสูงสุด มีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร โดยมีตำแหน่งตุลาการ ได้แก่

ประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด.[โครงสร้างศาลปกครอง | ศาลปกครอง The Admi...](admincourt.go.th) องค์คณะพิจารณาพิพากษาในศาลปกครองสูงสุดต้องมีตุลาการอย่างน้อยห้าคน.[โครงสร้างศาลปกครอง | ศาลปกครอง The Admi...](admincourt.go.th) ศาลปกครองสูงสุดทำหน้าที่ทั้งในฐานะศาลอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นศาลแรกและศาลเดียวในบางคดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง.[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง](admincourt.go.th)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

เว็บไซต์ศาลปกครองได้อธิบายโครงสร้างดังกล่าวพร้อมข้อมูลเขตอำนาจของแต่ละศาลอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนการออกแบบให้ระบบศาลปกครองมีความใกล้ชิดกับประชาชนทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายศาลปกครองภูมิภาค ขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานการพิจารณาคดีในระดับสูงสุดผ่านศาลปกครองสูงสุดที่มีเขตอำนาจทั่วประเทศ.[ศาลปกครอง The Administrative Court](admincourt.go.th)[โครงสร้างศาลปกครอง | ศาลปกครอง The Admi...](admincourt.go.th)

4.3 อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง

อำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยมาตรา 9 กำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจ การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด หรือการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม.[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง](admincourt.go.th)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

มาตรา 9 ยังครอบคลุมคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง ตลอดจนคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเปิดช่องให้ประชาชนเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐกรณีถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ.[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง](admincourt.go.th)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) ศาลปกครองจึงเป็นเวทีสำคัญในการควบคุมการใช้อำนาจของหน่วยงานบริหารทั้งในแง่ความชอบด้วยกฎหมายและความชอบธรรมของการใช้ดุลพินิจ.

อำนาจของศาลปกครองสูงสุดในมาตรา 11 ของกฎหมายเดียวกันครอบคลุมการพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทบางประเภท คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คดีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และคดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น.[พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง](admincourt.go.th)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) บทบาทนี้ทำให้ศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้วางบรรทัดฐานสำคัญด้านกฎหมายปกครองซึ่งมีผลผูกพันต่อหน่วยงานรัฐและศาลปกครองชั้นต้นทั่วประเทศ.

บทความของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักนิติธรรมชี้ว่า

ศาลปกครองต้องไม่เพียงพิจารณาว่าหน่วยงานรัฐได้ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายหรือไม่ แต่ยังต้องคำนึงถึงการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสร้างดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์สาธารณะ.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

การวินิจฉัยคดีปกครองจึงต้องใช้ทั้งการตีความกฎหมายและการชั่งน้ำหนักคุณค่าทางสังคมและการบริหาร ซึ่งทำให้ศาลปกครองมีบทบาทเชิงกำหนดทิศทาง (norm-setting) ต่อวัฒนธรรมการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐในระยะยาว.

4.4 ศาลปกครองกับองค์กรอิสระและหน่วยงานอื่นในระบบบริหารราชการ

แม้ศาลปกครองจะเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจตุลาการ แต่มีกลไกเชื่อมโยงกับองค์กรอิสระและหน่วยงานราชการในหลายมิติ ทั้งในฐานะผู้ถูกฟ้องและในฐานะผู้รับคำร้องจากองค์กรอิสระ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทย...](so04.tci-thaijo.org) คำสั่งหรือการกระทำขององค์กรอิสระที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำทางปกครอง เช่น คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ หากผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในประการอื่น.[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

ฝ่ายผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองเมื่อเห็นว่ากฎ คำสั่ง หรือการกระทำของหน่วยงานรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาเองโดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียน.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทย...](so04.tci-thaijo.org) กลไกนี้ทำให้ศาลปกครองกลายเป็น “ด่านสุดท้าย” ในการตรวจสอบกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่อาจละเมิดสิทธิของประชาชน โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่เป็น “ตัวกรอง” และ “ผู้แทนสาธารณะ” ในการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาล.

ศาลปกครองยังมีบทบาทสำคัญในการตีความและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจขององค์กรอิสระ เช่น การวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือการแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการขึ้นมูลความผิดของ ป.ป.ช. ในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการ.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) ในด้านหนึ่ง บทบาทเช่นนี้ช่วยให้มีการถ่วงดุลองค์กรอิสระไม่ให้ใช้อำนาจเกินขอบเขต แต่ในอีกด้านก็ทำให้เกิดความทับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจด้านนโยบายสาธารณะและการบริหารราชการยืดยาวและซับซ้อนขึ้น.

5. องค์กรอิสระและศาลปกครองในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน

5.1 ภาพรวมโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและจุดยืนขององค์กรอิสระ

ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยโดยทั่วไปแบ่งเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการส่วนกลางเป็นกลไกหลักในการกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะ ขณะที่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนำบริการสาธารณะและนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

constitutionalcourt.or.th) ในโครงสร้างเช่นนี้

การตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในอดีตอาศัยกลไกของสภาผู้แทนราษฎร ผ่านกระบวนการอภิปรายตรวจสอบงบประมาณ และการตั้งคณะกรรมการ

ตลอดจนการตรวจสอบทางตุลาการโดยศาลยุติธรรมทั่วไปและศาลรัฐธรรมนูญ.[องค์การอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

การจัดตั้งองค์การอิสระและศาลปกครองตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นต้นมาเป็นการเพิ่มเติม “มิติที่สี่” ของการถ่วงดุลอำนาจในระบบการเมืองและการบริหารราชการ กล่าวคือ นอกจากสามอำนาจหลักแล้วยังมีเครือข่ายขององค์การอิสระที่มีฐานะตามรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะด้าน เช่น ความสุจริตของการเลือกตั้ง ความโปร่งใสทางการคลัง การป้องกันการทุจริต การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน.[องค์การอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) ศาลปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมมิติด้านตุลาการให้ลึกขึ้นในด้านความสัมพันธ์รัฐ-ประชาชน ผ่านช่องทางเฉพาะสำหรับข้อพิพาททางปกครอง.

ดังนั้น องค์การอิสระและศาลปกครองจึงมีจุดยืนสองประการในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ประการแรก คือการเป็น “ผู้ตรวจสอบภายนอก” ของหน่วยงานราชการและฝ่ายการเมือง ซึ่งไม่อยู่ในโครงสร้างบังคับบัญชาปกติของฝ่ายบริหาร แต่อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะ.[องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์การอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) ประการที่สอง คือการเป็น “ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการบริหารราชการ” ผ่านคำวินิจฉัยรายงาน และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผลทำให้หน่วยงานรัฐต้องปรับปรุงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการที่องค์กรเหล่านี้กำหนด.[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

5.2 กลไกการเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ

องค์การอิสระแต่ละแห่งมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการในลักษณะต่างกัน โดยทั่วไป การได้มาซึ่งกรรมการองค์การอิสระต้องผ่านกระบวนการสรรหาและให้ความเห็นชอบโดยวุฒิสภาหรือสภานิติบัญญัติ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมโยงกับฝ่ายนิติบัญญัติ.[หมวด ๑๒ องค์การอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ - ว่าด้วย...](ratchakitcha.soc.go.th)[พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน...](nacc.go.th) ในขณะเดียวกัน

องค์การอิสระต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอรัฐสภาและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน.[หมวด ๑๒ องค์การอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

ในความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร องค์การอิสระมีหน้าที่ตรวจสอบและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานรัฐ เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อพบว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญ และเสนอให้คณะรัฐมนตรีสั่งการแก้ไข.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ ป.ป.ช.

ต้องรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและสภาเพื่อใช้ในการปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบด้านการคลังและการต่อต้านทุจริต.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ...](audit.go.th)[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[วารสารวิชาการ ป.ป.ช.](nacc.go.th)

ในด้านหนึ่ง ความสัมพันธ์เช่นนี้ทำให้องค์กรอิสระสามารถมีอิทธิพลเชิงนโยบายต่อการบริหารราชการได้

แต่ในอีกด้านก็เปิดให้มีความตึงเครียดระหว่างองค์การอิสระกับฝ่ายบริหารในกรณีที่ข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยขององค์การอิ

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล.

ในเชิงความสัมพันธ์กับฝ่ายตุลาการ องค์การอิสระหลายแห่งมีอำนาจส่งเรื่องต่อศาล เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง กต. อาจเกี่ยวข้องกับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในกรณีอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือกรณีให้ใบแดงผู้สมัคร.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย...](ratchakitcha.soc.go.th) [หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th) [หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) ป.ป.ช. ต้องส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและศาลที่มีอำนาจในคดีอาญาเมื่อมีการชี้มูลความผิดทางอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง.[พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน...](nacc.go.th) [องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) สิ่งเหล่านี้สะท้อนการบูรณาการระหว่างองค์การอิสระและศาลในกระบวนการยุติธรรมโดยรวม ทำให้การตรวจสอบไม่หยุดอยู่ในระดับองค์การอิสระเพียงชั้นเดียว แต่ยังต้องผ่านการกลั่นกรองโดยศาลซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการตีความและบังคับใช้กฎหมาย.

5.3 ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่และการซ้อนทับของอำนาจ

เมื่อพิจารณาในระดับการปฏิบัติ จะพบว่าบทบาทขององค์การอิสระหลายแห่งมีความซ้อนทับหรือเกี่ยวเนื่องกันในบางมิติ เช่น ในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง ผู้ร้องอาจสามารถร้องเรียนต่อทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th) [คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) รัฐธรรมนูญและกฎหมายจึงกำหนดกลไกประสานงาน เช่น การให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ กสม. ดำเนินการต่อหากเห็นว่าเป็นกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการซ้ำซ้อน.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th) [คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

ในกรณีที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อาจมีทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ ป.ป.ช. เข้ามาเกี่ยวข้อง โดย คตง. ตรวจสอบความเสียหายและความถูกต้องของการใช้จ่ายเงิน ขณะที่ ป.ป.ช. ตรวจสอบเจตนาและความรับผิดชอบทางอาญาของเจ้าหน้าที่.[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ...](audit.go.th) [องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) [วารสารวิชาการ ป.ป.ช.](nacc.go.th) ความสัมพันธ์เช่นนี้ต้องอาศัยการประสานงานและความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์การอิสระเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันเอง ซึ่งอาจกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบและความเชื่อมั่นของสาธารณะ.

การซ้อนทับของอำนาจยังปรากฏชัดในความสัมพันธ์ระหว่างองค์การอิสระกับศาล เช่น ผลการวินิจฉัยของ กต. หรือ ป.ป.ช. อาจถูกตรวจสอบกลับโดยศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายและกระบวนการ ซึ่งในด้านหนึ่งสร้างความมั่นใจว่าการใช้อำนาจขององค์การอิสระไม่เกินกรอบกฎหมาย แต่ในอีกด้านอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายล่าช้าและซับซ้อน โดยเฉพาะในคดีการเมืองที่มีเดิมพันสูง.[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) [หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) นักวิชาการบางส่วนจึงเสนอให้มีการกำหนดกรอบการใช้อำนาจและกระบวนการประสานงานระหว่างองค์การอิสระและศาลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความโปร่งใสของระบบตรวจสอบโดยรวม.[องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) [บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)

6. ประเด็นวิพากษ์ ปัญหาเชิงโครงสร้าง และความท้าทายในการดำเนินงาน

6.1 ปัญหาความเชื่อถือและการเมืองขององค์กรอิสระ

แม้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะตั้งใจให้องค์กรอิสระเป็นกลไกตรวจสอบที่อยู่เหนือการเมืองและมีความเป็นกลาง แต่ในทางปฏิบัติ องค์กรอิสระไทยกลับตกอยู่ในกระแสความขัดแย้งทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งในแง่การได้มาและการใช้อำนาจ.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](<public-law.net

) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](<so06.tci-thaijo.org)

บทความในเว็บไซต์ด้านกฎหมายมหาชนได้วิพากษ์ว่า องค์กรอิสระบางชุดชุดแรกๆ ได้สร้างความเชื่อถือให้สังคมระดับหนึ่ง แต่ชุดต่อๆ มากลับถูกตั้งคำถามจนถึงขั้นกรรมการบางคนถูกศาลพิพากษาจำคุกในคดีทุจริต เช่น

กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินบางคนถูก ป.ป.ช.

ชี้มูลว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการขึ้นเงินเดือนตนเอง.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](<public-law.net)

ความเป็นการเมืองขององค์กรอิสระปรากฏทั้งในขั้นตอนการสรรหา

ซึ่งมักถูกตั้งข้อสงสัยว่าถูกรวบงำโดยกลุ่มอำนาจทางการเมือง

หรือกลุ่มข้าราชการระดับสูงที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

และในขั้นตอนการใช้อำนาจซึ่งบางครั้งถูกมองว่าเลือกปฏิบัติหรือใช้มาตรฐานสองมาตรฐานในคดีที่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองต่าง ขั้ว.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](<public-law.net) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](<

so06.tci-thaijo.org) ผลที่ตามมาคือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรอิสระสั่นคลอน

และทำให้บทบาทขององค์กรอิสระในการเป็น “ผู้รักษากติกา” ในระบบการเมืองถูกตั้งคำถาม.

6.2 ประสิทธิภาพและข้อจำกัดด้านทรัพยากรและบุคลากร

อีกประเด็นที่ถูกวิพากษ์อย่างต่อเนื่องคือประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรอิสระและศาลปกครอง

แม้องค์กรเหล่านี้จะมีฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญและมีงบประมาณและบุคลากรของตนเอง

แต่การปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงต้องเผชิญกับข้อจำกัดทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร

และความซับซ้อนของสังคมการเมืองร่วมสมัย.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](<public-law.net

) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](<so06.tci-thaijo.org

) [บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไ...](<so04.tci-thaijo.org) ตัวอย่างเช่น

คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยแม้จะมีโครงสร้างใหญ่โต ทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด

แต่ผลงานด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งกลับถูกวิจารณ์ว่ามักมีปัญหาในการจัดการข้อมูล การสื่อสารกับสาธารณะ

และการจัดการข้อร้องเรียนจำนวนมาก.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](<public-law.net) [อำนาจหน้าที่ของ กกต. -

สำนักงานคณะกรรมการก...](<ect.go.th)

ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดิน งานวิจัยบางฉบับชี้ว่าบทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่โดดเด่นเพียงพอ

โดยส่วนใหญ่ยังทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

มากกว่าจะริเริ่มการศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างหรือใช้กลไกทางกฎหมายในการฟ้องศาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบคนจำนวนมาก. [บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไ...](<so04.tci-thaijo.org)

ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรและบุคลากรในการติดตามกรณีละเมิดสิทธิที่มีจำนวนมากและหลากหลายประเภท. [คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](<wiki.kpi.ac.th)

ศาลปกครองเองก็ต้องเผชิญกับจำนวนคดีที่เพิ่มขึ้นตามการตื่นตัวของประชาชนและความซับซ้อนของระบบราชการ

ซึ่งทำให้การพิจารณาคดีบางประเภทใช้เวลานาน และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น

คดีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะขนาดใหญ่ การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ

หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน. [หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](<

constitutionalcourt.or.th)

ความท้าทายด้านประสิทธิภาพเช่นนี้ทำให้เกิดคำถามว่าต้องมีการลงทุนพัฒนาศักยภาพองค์กรอิสระและศาลปกครองในด้าน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และกระบวนการทำงานอย่างไรจึงจะรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้.

6.3 ความซับซ้อนและการประสานงานระหว่างองค์กร

ดังที่กล่าวมาแล้ว บทบาทขององค์กรอิสระหลายแห่งมีความซ้อนทับกันในบางมิติ เช่น

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตเชิงนโยบาย

หรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของหน่วยงานรัฐ.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

แม้กฎหมายจะกำหนดกลไกให้มีการส่งต่อคดีหรือประสานงานระหว่างองค์กร เช่น

ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หรือระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับ ป.ป.ช.

แต่ในทางปฏิบัติมักมีปัญหาเรื่องการกำหนดเขตอำนาจ ความล่าช้าในการส่งต่อเรื่อง

และการตีความบทบาทขององค์กรแต่ละแห่งไม่ตรงกัน.[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)

[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ...](audit.go.th)

[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th)

ความซ้อนทับยังปรากฏชัดเมื่อศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กรณีคำสั่งของ กกต. หรือ ป.ป.ช.

ถูกฟ้องต่อศาลปกครองให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทำให้มีการตรวจสอบสองชั้น

ทั้งโดยองค์กรอิสระและโดยศาล.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

แม้กระบวนการนี้จะเพิ่มความรอบคอบ

แต่ก็อาจทำให้กระบวนการตัดสินใจล่าช้าจนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเมืองและการบริหาร เช่น

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือยุบพรรคการเมืองที่มีผลต่อดุลอำนาจในสภา

หรือการชะลอโครงการนโยบายสาธารณะขนาดใหญ่เพราะมีการฟ้องร้องในศาลปกครอง.

นักวิชาการจึงเสนอให้มีการปรับปรุงกลไกประสานงานระหว่างองค์กรอิสระ โดยกำหนดแนวปฏิบัติร่วม

กรอบเวลาการดำเนินการ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบตรวจสอบโดยรวม.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org) นอกจากนี้

ยังมีข้อเสนอให้ทบทวนขอบเขตอำนาจขององค์กรอิสระบางแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่การตัดสินใจเชิงนโยบาย

ของฝ่ายบริหารมากเกินไป ซึ่งอาจกระทบต่อหลักประชาธิปไตยตัวแทน.

6.4 ความเปลี่ยนแปลงเชิงบริบท: ดิจิทัล โอเพนดาต้า และการมีส่วนร่วม

แม้เอกสารที่อ้างอิงในที่นี้จะมุ่งเน้นโครงสร้างทางกฎหมายและงานวิจัยเชิงกฎหมาย แต่ในทางบริหารราชการยุคใหม่

องค์กรอิสระและศาลปกครองไม่อาจหลีกเลี่ยงการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลและความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนไป

ซึ่งเรียกร้องความโปร่งใสแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ

และช่องทางร้องเรียนหรือฟ้องร้องที่สะดวกและรวดเร็ว.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th)

[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)

เว็บไซต์ของศาลปกครองและองค์กรอิสระหลายแห่งเริ่มพัฒนาบริการออนไลน์ เช่น

การยื่นฟ้องคดีออนไลน์ของศาลปกครอง ระบบรับเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

และฐานข้อมูลคดีหรือสำนวนที่เปิดให้สาธารณชนค้นหา.[ศาลปกครอง The Administrative Court](admincourt.go.th)

[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)

[สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง](ect.go.th)

อย่างไรก็ดี

การปรับตัวสู่ดิจิทัลขององค์กรอิสระและศาลปกครองยังอยู่ในระดับเริ่มต้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานของรัฐบาลดิจิทัลในความหมายที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการเปิดข้อมูลเชิงรุก (open data)

เพื่อให้ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนสามารถใช้ข้อมูลในการตรวจสอบรัฐได้อย่างเต็มที่.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[วารสารวิชาการ ป.ป.ช.](nacc.go.th) อีกทั้งการใช้เทคโนโลยียังต้องเผชิญข้อจำกัดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี และความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรองค์กรอิสระเอง.

ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรอิสระอย่าง กกต. ป.ป.ช. และ กสม. มีบทบาทสำคัญในการสร้างช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส ร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงานของรัฐ แต่ก็ยังมีคำถามว่าช่องทางเหล่านี้เอื้อต่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมหรือไม่ และข้อมูลที่ได้จากประชาชนถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานอย่างจริงจังเพียงใด.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) การพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลระดับชาติในช่วงปี 2569–2573 จึงควรบูรณาการมิติขององค์กรอิสระและศาลปกครองเข้าไปด้วย เพื่อให้การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจรัฐสอดคล้องกับบริบทเทคโนโลยีสมัยใหม่ และรองรับรูปแบบการใช้อำนาจรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว.

7. สังเคราะห์ภาพรวมและข้อเสนอเชิงนโยบาย

การศึกษาพบว่าองค์กรอิสระทั้งห้าและศาลปกครองมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย โดยทำหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบเฉพาะด้านที่เสริมสร้างหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในหลายมิติ ตั้งแต่กระบวนการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง การใช้อำนาจบริหาร การบริหารการเงินการคลังของรัฐ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปจนถึงการเยียวยาความเดือดร้อนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.[องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร...](wiki.kpi.ac.th)[หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)](drthawip.com) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org) [หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) [บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) การออกแบบเชิงสถาบันภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 ทำให้องค์กรเหล่านี้มีฐานะเป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา ศาล และสาธารณชน ผ่านกลไกการสรรหา การถอดถอน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน.

อย่างไรก็ดี

การดำเนินงานขององค์กรอิสระและศาลปกครองในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเผยให้เห็นทั้งศักยภาพและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหลายประการ ด้านหนึ่ง องค์กรเหล่านี้ได้สร้างบรรทัดฐานสำคัญในการเลือกตั้งที่เป็นธรรม การเปิดเผยทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ การตรวจสอบงบประมาณ การพัฒนากฎหมายปกครองและกฎหมายสิทธิมนุษยชน และการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้สิทธิร้องเรียนและฟ้องร้องรัฐมากขึ้น.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)[หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา](constitutionalcourt.or.th) [บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศ...](so04.tci-thaijo.org)[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) แต่อีกด้านหนึ่ง องค์กรอิสระหลายครั้งก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมือง ถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นกลาง ความสม่ำเสมอในการบังคับใช้กฎหมาย และประสิทธิภาพในการดำเนินคดีหรือการตรวจสอบ.[องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ](public-law.net) [องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบกา...](so06.tci-thaijo.org)

ในเชิงนโยบาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระและศาลปกครองควรตั้งอยู่บนหลักการ

“เพิ่มความเป็นอิสระควบคู่กับเพิ่มความรับผิดชอบ” กล่าวคือ

นอกจากการปกป้ององค์กรเหล่านี้จากการแทรกแซงทางการเมืองแล้ว ยังต้องพัฒนากลไกตรวจสอบภายในองค์กร ความโปร่งใสในการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล

และช่องทางให้สังคมตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานได้อย่างมีเหตุผล.[องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบ บก...](so06.tci-thaijo.org)[วารสารวิชาการ ป.ป.ช.](nacc.go.th)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสูงก็เป็นหัวใจสำคัญ

เพราะโครงสร้างทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะรับประกันความเป็นกลางและความซื่อสัตย์ของผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอิสระ.

นอกจากนี้ การจัดวางความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างองค์กรอิสระด้วยกันเอง

และระหว่างองค์กรอิสระกับศาลและหน่วยงานบริหาร ควรได้รับการทบทวนและปรับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพื่อลดความซ้อนทับของอำนาจหน้าที่และความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบและตัดสินใจคดี.[องค์กรอิสระกับการสร้างความ สมดุลในระบบ บก...](so06.tci-thaijo.org)[บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไ...](so04.tci-thaijo.org) [คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ](wiki.kpi.ac.th) การกำหนดแนวปฏิบัติร่วม (protocols) ระหว่างองค์กร เช่น ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน หรือระหว่าง ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการ อาจช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความชัดเจนต่อสาธารณะ.

ท้ายที่สุด

การพัฒนาองค์กรอิสระและศาลปกครองควรถูกบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลและการปฏิรูประบบราชการโดยรวม เพราะการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในยุคดิจิทัลต้องอาศัยทั้งการเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

และการสร้างแพลตฟอร์มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบมากขึ้น.[ศาลปกครอง The Administrative Court](admincourt.go.th)[หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...](ombudsman.go.th)

[สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง](ect.go.th) การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การบริหารจัดการข้อมูล (data governance) และการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรอิสระและศาลปกครอง จะช่วยยกระดับทั้งความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของระบบตรวจสอบอำนาจรัฐในระยะยาว

ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการธำรงรักษาระบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยและการบริหารราชการแผ่นดินที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง.

แหล่งข้อมูล

[1] องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แหล่งที่มา: wiki.kpi.ac.th

[2] องค์กรอิสระหรือรัฐอิสระ

แหล่งที่มา: public-law.net

[3] ศาลปกครอง The Administrative Court

แหล่งที่มา: admincourt.go.th

[4] หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (มาตรา ๒๑๕ - ๒๔๗)

แหล่งที่มา: drthawip.com

[5] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ ...

แหล่งที่มา: ratchakitcha.soc.go.th

[6] พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม ...

แหล่งที่มา: nacc.go.th

[7] หน้าที่และอำนาจ - สำนักงานผู้ตรวจการ ...

แหล่งที่มา: ombudsman.go.th

[8] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

แหล่งที่มา: nhrc.or.th

[9] พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ...

แหล่งที่มา: audit.go.th

[10] องค์การอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง

แหล่งที่มา: so06.tci-thaijo.org

[11] โครงสร้างศาลปกครอง | ศาลปกครอง The Administrative Court

แหล่งที่มา: admincourt.go.th

[12] พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

แหล่งที่มา: admincourt.go.th

[13] หลักนิติธรรมกับบทบาทของศาลปกครองในการพัฒนา

แหล่งที่มา: constitutionalcourt.or.th

[14] ข้าราชการสมัครงาน | ศาลปกครอง The Administrative Court

แหล่งที่มา: admincourt.go.th

[15] บทบาทเชิงรุกของผู้ตรวจการแผ่นดินประเทศไทย ใน

แหล่งที่มา: so04.tci-thaijo.org

[16] วารสารวิชาการ ป.ป.ช.

แหล่งที่มา: nacc.go.th

[17] คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แหล่งที่มา: wiki.kpi.ac.th

[18] สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แหล่งที่มา: ect.go.th

[19] อำนาจหน้าที่ของ กกต. - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ...

แหล่งที่มา: ect.go.th

[20] โครงสร้างสำนักงาน

แหล่งที่มา: ombudsman.go.th